

TRIBUNAL PLENO DE 30/07/25

ITEM Nº 1

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

Processo: TC-006875.989.25-3
Representante: MS de Araújo Atacadista de Produtos em Geral Ltda.
Representada: Prefeitura Municipal de Louveira.
Responsável: Gustavo Freddi Toledo (Secretário de Administração)
Objeto: Impugnações ao Edital do Pregão Eletrônico nº 011/2025 (Processo Administrativo nº 057/2025), objetivando o registro de preços de materiais de limpeza.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAIS DE LIMPEZA. COMPOSIÇÃO DO OBJETO. PRODUTOS AFINS. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA INDISCRIMINADA DE LAUDOS TÉCNICOS. PRODUTOS SUBMETIDOS À ANVISA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

RELATÓRIO

Em exame, representação sob rito cautelar formulada por MS de Araújo Atacadista de Produtos em Geral Ltda. em face do edital do Pregão Eletrônico nº 11/2025, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Louveira, objetivando o registro de preços para aquisição de material de limpeza, com sessão pública inicialmente designada para 11 de abril de 2025.

Após informar que protocolizou pedido de esclarecimentos, respondido pela Administração de modo genérico e sem justificativas técnicas, a autora apresenta a este Tribunal insurgências contra os aspectos editalícios adiante sintetizados:

(i) adoção injustificada do critério de julgamento menor preço por item, em detrimento do menor preço global, aglutinando-se, em especial no

lote 5, produtos decorrentes de processos industriais e de fornecedores distintos (cita copo descartável, colher plástica, guardanapo de papel, filtro de papel para café, papel higiênico e saco de pipoca);

(ii) imposição indevida de laudos técnicos, excedendo-se o rol de exigências sanitárias vigentes (cita laudo de pH, teor de cloro ativo, atividade antimicrobiana frente a cepas específicas e eficácia contra mosquito da dengue); e

(iii) aparente ausência, nos quadros da municipalidade, de agentes públicos com habilitação técnica para análise dos laudos exigidos.

Prefeitura de Louveira, por iniciativa própria, apresentou suas contrarrazões, asseverando que foram oportunamente fornecidas todas as informações necessárias, fundamentadas na legislação e na jurisprudência desta Corte. Argumenta que a composição dos lotes observou critérios rigorosos de similaridade dos itens, sobretudo no que tange aos materiais descartáveis de uso único, e que a exigência dos laudos técnicos incide exclusivamente sobre o licitante vencedor, em conformidade com o disposto no artigo 42, inciso III, da Lei nº 14.133/21¹ (evento 9).

Malgrado esclarecimentos preliminares, avaliação perfunctória assentou medida impondo a **suspensão** do pregão², referendada por este Egrégio Plenário em sessão subsequente (eventos 15, 24 e 32).

Garantido o contraditório, a **representada** apresentou suas razões (evento 43).

Defendeu a legitimidade da adoção do critério de julgamento pelo menor preço por lote ao sustentar que a opção resultou de estudo técnico-

¹ BRASIL. LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios:

[...]

III - certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada.

² Publicada em 14 de abril de 2025.

econômico realizado na fase de planejamento, evidenciando ganhos de escala, racionalização logística e maior economicidade para a Administração, tudo em consonância com os princípios da eficiência e da razoabilidade.

Nesse contexto, sopesou que o Lote 5 foi composto apenas por itens descartáveis de uso único, cuja homogeneidade afastaria alegação de indevida aglutinação de objetos.

No tocante à exigência de laudos laboratoriais, arrazouou que o requisito encontra amparo no art. 42, inciso III, da Lei nº 14.133/21, destinando-se a comprovar a qualidade e a conformidade dos produtos de limpeza a serem adquiridos. Destacou que tais laudos não integram a fase de habilitação, mas apenas deverão ser apresentados pela licitante vencedora, em consonância com o Enunciado nº 17 da Súmula TCESP³, afastando suscitado caráter restritivo. Ao mais, ressaltou que a busca de produtos de qualidade não se contrapõe à economicidade, mas antes garante a adequada satisfação do interesse público e evita contratações onerosas a médio e longo prazo.

Quanto ao prazo de 7 (sete) dias úteis fixado para a entrega da documentação complementar, argumentou que se trata de período razoável, especialmente por se referir a bens de prateleira largamente disponíveis no mercado.

No que concerne à capacidade técnica interna, defendeu que a municipalidade dispõe de corpo de servidores habilitados (farmacêuticos, profissionais de zoonoses e vigilância sanitária) aptos a analisar a documentação e a fiscalizar o fornecimento, fato que afastaria lançada dúvida sobre a regularidade operacional do procedimento.

Diante de todo o exposto, concluiu que não há vícios que justifiquem a suspensão ou a modificação do edital, pugnando pela validade do Pregão Eletrônico nº 11/2025 e pela rejeição da representação, com reconhecimento da regularidade do certame.

³ SÚMULA Nº 17 - Em procedimento licitatório, não é permitido exigir-se, para fins de habilitação, certificações de qualidade ou quaisquer outras não previstas em lei.

O **Ministério Público de Contas** entendeu procedente apenas a impugnação relativa à exigência indiscriminada de laudos técnicos. Ressaltou que a imposição de certificados adicionais para inúmeros saneantes já fiscalizados pela ANVISA e para produtos corriqueiros de baixo risco (pano multiuso, vassoura, guardanapo, entre outros) extrapola a razoabilidade, podendo restringir a competitividade, em afronta ao artigo 9º, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei nº 14.133/21⁴ e à jurisprudência desta Corte.

Nesse contexto, o Órgão Ministerial opinou pela **procedência parcial** da representação (evento 47.1).

É o relatório.

⁴ Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;

[...]

c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato;

TC-006875.989.25-3

VOTO

Procedem em parte as controvérsias suscitadas por MS de Araújo Atacadista de Produtos em Geral Ltda. em face do edital do Pregão Eletrônico nº 11/2025, lançado pela Prefeitura de Louveira, com vistas ao “registro de preços para a aquisição de material de limpeza”.

De início, filio-me ao parecer de Ministério Público de Contas, pela **improcedência** das críticas direcionadas ao modelo de divisão do objeto – porque os sete lotes reúnem itens de natureza similar, adotando-se o critério “menor preço por lote” em prol do ganho de escala e da economicidade, em harmonia com o art. 40, inciso V, alínea “b”, e § 2º da Lei nº 14.133/21⁵.

Confira-se, a propósito, análise empreendida pelo *Parquet* de Contas, à luz de precedentes deste Tribunal⁶:

No caso, verifica-se que o Lote 01 é composto por saneantes comuns (detergentes, desinfetantes, água sanitária, entre outros), o Lote 02 é composto apenas por álcool em gel e sabonete líquido (lote exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte), o Lote 03 é composto por equipamentos de limpeza (vassoura, corda, desentupidor, entre outros), o Lote 04 é composto por lixeiras e cestos de lixo, o Lote 05 (objeto da representação) é composto por materiais descartáveis de uso único (como esclarecido pela

⁵ Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

[...]

V - atendimento aos princípios:

[...]

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;

[...]

§ 2º Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados:

I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes;

II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e

III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

⁶ O MPC cita os TCS-017594.989.23 e 017709.989.23 (Pleno, Relator Conselheiro Dimas Ramalho, sessão de 11/10/2023).

Municipalidade em suas justificativas), o Lote 06 é composto por embalagens e sacos de lixo e o Lote 07 é composto por equipamentos descartáveis (luvas, toucas e dedeiras descartáveis).

Igualmente **improcedente** crítica quanto à inexistência de equipe habilitada para aferir documentos exigidos no certame, uma vez que o Município demonstrou dispor de núcleo permanente integrado por farmacêuticos, profissionais de zoonoses e vigilância sanitária aptos a realizar as análises necessárias.

Por outro lado, subsiste questão concernente à imposição desarrazoada e desproporcional de laudos técnicos, circunstância que conduz à **procedência parcial** da representação, conforme elucidativa manifestação ministerial:

Em relação aos **laudos**, verifica-se que a descrição dos produtos no Anexo I inclui requisição de diversos laudos para produtos já fiscalizados no processo de obtenção de Notificação ou Registro junto à ANVISA, conforme Resolução RDC nº 59, de 17/12/10[3]⁷, e que prescindiriam da apresentação de laudos ou certificações adicionais, a exemplo da Água Sanitária, Amaciante, Impermeabilizante, entre outros. Ademais, também estão sendo exigidos laudos para produtos comuns, de uso doméstico e que apresentam baixo risco, como pano multiuso, vassoura, guardanapo, entre outros.

Em que pese as alegações trazidas pelo Município, a discricionariedade administrativa deve pautar-se na razoabilidade, para que a respectiva cláusula não caracterize obstáculo que comprometa o caráter competitivo do processo licitatório, em atenção ao artigo 9º, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei nº 14.133/21 e à jurisprudência da Corte, a exemplo do decidido no TC-009621.989.18-5, TC-021197.989.19-7, TC-020246.989.18-0 e TC-020388.989.18-8 (citados na decisão que determinou a paralisação do certame).

7

[3]

Disponível

em: https://anvisa.gov.br/legis/datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=RDC&numeroAto=00000059&segAto=000&valorAno=2010&orgao=RDC/DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=1696&cod_modulo=134&pesquisa=true (Acessado em 27/05/2025)

Com efeito, constata-se que o Anexo I do instrumento convocatório contém previsões restritivas⁸ ao exigir a apresentação de laudos técnico-científicos e certificações para produtos que, por já se encontrarem submetidos à fiscalização sanitária no procedimento de Notificação ou de Registro perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, prescindem de comprovação laboratorial adicional.

Aludido proceder não tem sido admitido por este Tribunal, colacionando-se, a propósito, as seguintes decisões Plenárias:

Mesmo que esteja claro que os requisitos qualitativos inicialmente exigidos na forma de “declaração de disponibilidade” sejam concretamente endereçados à licitante vencedora (item 8.3.3, alínea “b.1”), inegável que o Termo de Referência, quando exige a apresentação de laudos de qualidade ou ensaios físico suficientes para assegurar a eficácia dos produtos de limpeza que serão empregados na execução do contrato (item 4.7), acaba gravando a disputa com elemento de restrição, porquanto ausentes justificativas técnicas para o conjunto de requisitos demandados.

E assim tem se orientado nossa jurisprudência para que eventuais produtos ou materiais cuja comercialização e utilização, por força da norma, pressuponham, por exemplo, a existência de ficha de segurança de produtos químicos (FISPQ), registro na ANVISA ou selo INMETRO, não sejam concorrentemente onerados pela incidência de requisitos como laudos e certificações, neste caso, absolutamente extraordinários.

(TC-023795.989.22, Relator Conselheiro Renato Martins Costa, sessão de 1º/2/2023).

2.3. Quanto à requisição de laudos, a crítica é procedente, sendo desarrazoada a exigência de laudos e certificações de qualidade para produtos submetidos à certificação compulsória pelo INMETRO, a exemplo das decisões adotadas nos autos TC-008141.989.23-6, TC-001367.989.25-8 e TC001468.989.25-6. Assim, em consonância com a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal, é necessária a exclusão da exigência de laudos e certificações para produtos que já possuam certificação compulsória do INMETRO.

(TC-001557.989.25, Relator Conselheiro Dimas Ramalho, sessão de 30/4/2025).

⁸ Exemplo dessa situação é a água sanitária, cujo processo de regularização já contempla testes de eficácia antimicrobiana, toxicidade e estabilidade, bastando, pois, a comprovação da situação regular no cadastro da ANVISA para atestar sua conformidade. O mesmo raciocínio aplica-se a outros produtos enquadrados na categoria de saneantes domissanitários, como amaciantes e impermeabilizantes de superfícies.

Não bastasse, como destacou o *Parquet*, o edital exige laudos para bens corriqueiros, de reconhecido baixo grau de risco e amplamente disponíveis no mercado varejista – como pano multiuso, vassoura, esponja, guardanapo e utensílios de limpeza em geral – impondo ônus desnecessário aos licitantes, em afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da economicidade.

Ante o exposto, com arrimo na manifestação do MPC, voto pela **procedência parcial** da representação, determinando-se à Prefeitura Municipal de Louveira que, caso prossiga com o certame (Pregão Eletrônico nº 11/2025), suprima do edital a exigência de laudos e certificações desnecessárias ou cuja verificação de conformidade esteja abarcada pela certificação compulsória pertinente aos produtos envolvidos.

Na hipótese de relançamento do certame, deve o Órgão licitante atentar para a necessária republicação do edital, conforme estabelece o artigo 55, § 1º, da Lei nº 14.133/21⁹.

Com o trânsito em julgado, archive-se.

GCMAB
FP/pp

⁹ Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:

[...]

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.